

Forderungskaufvertrag

Dieser Vertrag wird am 11. Juni 2018 geschlossen zwischen arvato Financial Solutions, Gütersloher Straße 123, 33415 Verl, Germany (nachfolgend "AFS") und Kastanienhof Versand e.K., Lindenallee 3, 04109 Leipzig, Deutschland (nachfolgend "Verkäufer"), gemeinsam die "Parteien".

§ 1 Leistungsumfang

AFS erbringt für Verkäufer die in Anlage 1 beschriebenen Leistungen (die "Leistungen") nach Maßgabe dieses Vertrages und der dort vereinbarten Service-Level. Verkäufer stellt alle für die Leistungserbringung erforderlichen Informationen zur Verfügung.

§ 2 Laufzeit und Kündigung

Dieser Vertrag tritt am Wirksamkeitsdatum in Kraft und hat eine anfängliche Laufzeit von vierundzwanzig (24) Monaten. Er verlängert sich jeweils um zwölf (12) Monate, sofern er nicht von einer Partei mit einer Frist von drei (3) Monaten zum Ende der jeweiligen Laufzeit schriftlich gekündigt wird. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.

§ 3 Vergütung und Zahlung

Verkäufer zahlt die in Anlage 2 aufgeführte Vergütung. Rechnungen sind innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Zugang ohne Abzug fällig. Bei Zahlungsverzug fallen Verzugszinsen in Höhe von neun (9) Prozentpunkten über dem Basiszinssatz an.

§ 4 Haftungsbeschränkung

Außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ist die Gesamthaftung jeder Partei aus diesem Vertrag auf die in den zwölf (12) Monaten vor dem schadensauslösenden Ereignis gezahlte Vergütung beschränkt. Eine Haftung für mittelbare Schäden und entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen.

§ 5 Vertraulichkeit

Jede Partei behandelt alle im Zusammenhang mit diesem Vertrag von der anderen Partei erhaltenen Informationen vertraulich und verwendet sie ausschließlich für die Zwecke dieses Vertrages. Diese Verpflichtung gilt für fünf (5) Jahre nach Vertragsende fort.

§ 6 Anwendbares Recht

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

§ 7 Gerichtsstand

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Baden-Baden.

§ 8 Höhere Gewalt

Keine Partei haftet für die Nichterfüllung ihrer Pflichten, soweit diese auf Ereignissen außerhalb ihrer Kontrolle beruht, etwa Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien oder behördlichen Maßnahmen, sofern die betroffene Partei die andere unverzüglich benachrichtigt.

§ 9 Abtretung

Keine Partei darf diesen Vertrag ganz oder teilweise ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei abtreten oder übertragen; die Zustimmung darf nicht unbillig verweigert werden.

§ 10 Prüfungsrechte

Verkäufer ist berechtigt, mit einer Ankündigungsfrist von dreißig (30) Tagen und höchstens einmal pro Kalenderjahr die Einhaltung dieses Vertrages durch AFS während der üblichen Geschäftszeiten zu prüfen. AFS gewährt angemessene Unterstützung und Einsicht in die relevanten Unterlagen.

§ 11 Anti-Korruption und Compliance

Jede Partei hält alle anwendbaren Anti-Korruptions- und Bestechungsgesetze ein, insbesondere §§ 299 und 331 ff. StGB sowie den UK Bribery Act 2010, und unterhält angemessene Verfahren zur Verhinderung von Bestechung durch ihr zurechenbare Personen.

§ 12 Kontrollwechsel

Jede Partei kann diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn bei der anderen Partei ein Kontrollwechsel eintritt, d. h. ein Dritter mehr als fünfzig Prozent (50 %) der Stimmrechte erwirbt.

§ 13 Mitteilungen

Alle Mitteilungen unter diesem Vertrag bedürfen der Schriftform und sind per Einschreiben oder E-Mail an die oben genannten Adressen zu richten.

Für arvato Financial Solutions:

Geschäftsführung

Für Kastanienhof Versand e.K.:

Geschäftsführung